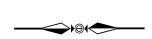


מסורת הש"ס

(א) ברכות נב. ערובין י. פסחים קד. ב"מ נט: חולין מד., ט שבת קל. חולין קטנ., א זיל דמתן, (ד) שבת קל. פסחים סו. טט: מנחות עב. יז., (ס) שבת מו. ע"ש, (ו) קידושין עה: [תוספ' פ"א], (ז) [ב"מ נט:], (ח) [שמות כג], (ט) [חולין קטנ.], (י) [דברים כה:], (יא) [ב"מ נט: וסס:], (ל) פ"ין כהנא"ש דמתב דהו כשני ב"ד בעיר אחת, (מ) [וע"ש הע"ב תוספות סד"ה אין לנו],



תורה אור השלם

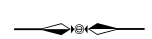
1. בנים אחת לין אלהיכם לא תתגדוד ולא תשימו קרקה בין עיניכם לקמת:

דברים י ד



גליון הש"ס

גב' ויקארי' לה מאי קארי' לה. כעין זה מכות טז ע"א ולי ע"א:



הגהות הב"ח

(א) גב' ולא אמרינן מקומות מקומות שאני: (ב) תוס' ד"ה ר' יהושע וכו' הו' רובא ברדאי אין: הלבנת כבת קול אצל: (ג) ד"ה כי אמרינן וכו' הכי רבי חיים הבהו דמי: (ד) בא"ד דכן עיר אין מוליא בן כפר דכל:



מוסף רש"י

דאמר אין משגיחין בבת קול. ב"מ (סג) נמתו של עמלני כפי' הויס (ברכות נב.), לעשות ברזל. (למלך של מילה (שבת קל) ר' אליעזר אית ליה מכשירי מלוא דומין את השבת במילה שדושה את השבת, ואס' אין לו אומל' למו'י בשבת דומינן עינים לעשות פסחין ועושין אומל' (וחזיקין קטנ.). כלל אמר רבי עקיבא. מחלק על ר"א בנכשירי מלוא שאין דומין הואיל ואפשר לעשותן מע"ש (שבת 77). מטלטל שרגא. נר שבתה (שם חו.). אע"פ שנחלקין ב"ש וב"ה בעריות. שבת שמאי אומרים זאת ערוה מתיבתא וכו"ה אופקים ליכס. אלא מינשא לשוק בלא חליצה מורדים. זה ליה, שאין ממזר אלא מבני שאיסורו איסור ערוה. וכן העושים כצ"ש ממזרים לב"ה הן, דהו' להו בני אשת אח שלם במקום מלוא, שהיא כנרת, אצל בני העושים כב"ה, לב"ש אין ממזרים. לפי שכן בני חייבי לאוין, שנשאלת ימנה לשוק בלא חליצה (ומדושין טה.),

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

צב קול בעירובין צפ"ק (דף יג.) ילמה צב קול ואמרה הלכה כצ"ה:

דרי הדדי נינהו. בנחמה: **ר' יהושע** היא. צפ' הוהצ": היו מורסים **עלים בשבת לעשות פחמים**. לבו ביום כדי לעשות ברזל אימל של מילה. דקסבר ר"א מכשירי מלוא דומין שבת כמלוא ענמה:

בשר עוף בחלב. שהיה דורש בחלב אמו^(א) מי שיש לו חלב אמו ילא בשר עוף שאין לו חלב אס' והכי אמרי' צפ' כל הבשרי^(ב): **כלל אמר ר"ע**. לגבי מילה באיסור שבת: **מאי קארי** **לג**. הא כבר שנו לעיל כי אמרינן לא תתגודדו כו': **מטלטל שרגא**. נר שהדליקו צו בשבת וכנה. דסבר לה רבי יהושע כר"ש דלית ליה

מוקף^(ג) ור' יוחנן סבר לה כר' יהודה דלית ליה מוקף^(ג) אפי' שלא מחמת איסור: והא איכא שמעא. דרבי אבהו דלא מסיק אדעתיה ומטלטל באתריה דר' יוחנן הואיל וחזי לר' אבהו צעלמא דמטלטל: **בני חייבי לאוין נינהו**. הניך דצ"ה שהערות נישאות לשוק בלא חליצה אפי' לב"ש דאמרי חליצה צעי בלאו צעלמא נינהו לא תהיה אשת המת^(ד) ואין ממזר אלא מחייבי כריתות כדאמרי' לקמן בהמולך (דף מט.). **חייבי כריתות נינהו**. כיון דלגרת הבת פטורה המייבמה עומד באיסור אשת אח כנרת: **אין ממזר מחייבי כריתות**. אלא מחייבי מיתות צ"ד כגון אמו וחמותו וכלתו וכיונא בזה וכל הניך דאיסור אחוה לית צהו מיתה: **דמודעי להו**. צ"ש לב"ה דעו שהמשפחה זו מנרת ערוה שנתייבמה צאה ופרשו: **ע"ג אלו**. משאילין כלים אלו לאלו וב"ה ממחרין בטירות טפי: ומנאי

במקומו של רבי אליעזר אין במקומו של רבי עקיבא לא ^(א)דתנאי ^(ב)כלל אמר רבי עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה מע"ש אין דוחה את השבת והאי מאי תיובתא מקומות מקומות שאני ^(א)ודקארי לה מאי קארי לה ס"ד אמינא משום חומרא דשבת במקום אחד דמי קמ"ל ת"ש דרבי אבהו כי איקלע ^(א)לאתריה דרבי יהושע בן לוי הוה מטלטל שרגא וכו' איקלע לאתריה דר' יוחנן לא הוה מטלטל שרגא והאי מאי קושיא ולא אמרינן ^(א)מקומות שאני אנן הכי קאמרינן ר' אבהו היכי עביד הכא הכי והיכי עביד הכא הכי רבי אבהו כר' יהושע בן לוי סבירא ליה וכו' מקלע לאתריה דרבי יוחנן לא הוה מטלטל משום כבודו דרבי יוחנן והאיכא שמעא דמודע ליה לשמעא ת"ש אע"פ שאלו אוסרים ואלו מתירים לא נמנעו ב"ש מלישא נשים מב"ה ולא ב"ה מב"ש אי אמרת עשו אמאי לא נמנעו בשלמא ב"ש מב"ה לא נמנעו דבני חייבי לאוין נינהו אלא ב"ה מבית שמאי אמאי לא נמנעו בני חייבי כריתות ממזרים נינהו וכו' תימא קסברי ב"ה דאין ממזר מחייבי כריתות ^(א)והאמר רבי אלעזר אף על פי שנחלקו ב"ש וב"ה בצרות מורים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה ועגוש כרת אלא לאו שמע מינה לא עשו לא לעולם עשו דמודעי להו ופרשי והכי נמי מסתברא דקתני סיפא כל המהרות וכל הטמאות שהיו אלו מטהרין ואלו מטמאין לא נמנעו עושים טהרות אלו על גבי אלו אי

כדפיר' בקונטרס דחמיר טפי משום דדחייה צידים אצל אין לפרש דהכא איירי במוקפה דהא מוקפה דהא מוקפה מילאוס א"ר יוחנן צפ' כירה (ד' מה:.) ^(א)אנו טפי לפירוש ר"ת שפירש כצפ"ק דשבת (דף יט: וסס) גצי כרכי דזוזי ועוד דעל מוקפה מחמת מיאוס א"ר יוחנן צפ' כירה (ד' מה:.) ^(א)אנו אין לנו בנר אלא כר"ש: **בשלמא ב"ש** **לא** נמנעו בו'. וא"ת ואמאי לא נמנעו משום צרה ענמה כדאמרי' לקמן בשמעמין וי"ל דצרה ענמה לא שכיחא כולי האי כמו בני הצרות שהאחת יולדת כמה בנים:

פרק ראשון יבמות

יד.

מי סברת עשו וכו'. תימה שלא הקשה רבי יוחנן לר"ל מההיא דמייתי בסמוך במקומו של ר' אליעזר היו כורטין כו' וי"ל דאין חוששין לדקדק כל כך על דבריו דממילא הוה מוקשה ממגילה כמו שהקשה צעמנו: **לא** עשו ב"ש כדבריהם. תימה הא אשכחן דעשו דהטא ר' טרפון כדברי צ"ש

(ברכות דף י:) והלל שהציא עולתו לעורה וחצרו עליו תלמידי שמאי (צ"ה דף כ.) ומניא צפרק אלו טרפות (חולין דף מד.) הרוצה לעשות כדברי צ"ש עושה ומוקי לה קודם צב קול ומיהו בלאו הכי מוכח בשמעמין דעשו: **רבי יהושע** היא **דאמר אין משגיחין בבית קול**. וא"ת ומ"ש דלא קי"ל כצת קול דר"אס' אלא אמרינן בכל דוכתי דשמותי הוא ואין הלכה כמותו וכצת קול דצ"ה קי"ל דהלכה כצ"ה וי"ל משום דצב קול דר"א לא ילאה אלא לכבודו שאמר מן השמים יוכיחו כדאמר התם אי"נ צההיא צב קול שהיתה כנגד רבים דרצנן הוו רובא ^(א)דודאי אין הלכה אצל כצת קול דצ"ה קי"ל משום דהוו צ"ה רובא אלא דצ"ש מחדדי טפי וא"ת ודלמא רבי יהושע נמי דוקא התם קאמר דאין משגיחין כדפירשנו אצל צעלמא לא וי"ל מדנקט ר' יהושע האי לישנא ואמר לא בשמים היא ש"מ דבכל דוכתא אית ליה דאין משגיחין: **בי אמרי' לא** תתגודדו כגון שתי בתי דינין בעיר אחת כו'. וא"ת מה מתיך ממגילה דבעיר אחת היו קורין לבני העיר צי"ד ולבני כפרים היו מקדימים ליום הכניסה ואומר הרב רבי חיים ^(א) דצני כפרים היו קורין ^(א)בעירם כדמוכח צירושלמי והשמא הוו שמי צמי דינים צב עיירות דצבי האי גוונא לא שייך לא תתגודדו אפילו לבצ"י והא דקרי ליה יום הכניסה לפי שבעירם היו מתאספים לצא לצית הכנסת צמי ובחמישי לקרות המורה וכן נראה דאמר צירושלמי דכן עיר אין מוליא בן ^(א)ה כן דכל שאין מחויב בדבר אין מוליא אחרים ידי מוצתם וכיון שצני הכפרים היו צקיאים לקרות ודאי היו קורין בעירם:

במקומו שר רבי אליעזר בו'. במתכוין היו מציאים

ענמס שיהיו צריכים לכך משום חיבוצ מלוא: **לא** הוה ממל"ט שרגא. וא"ת התם משום דהרואה אומר אין צריך לטלטל וי"ל דאפילו היה גופל על טליתו לא היה מטלטל: **לא** הוה ממל"ט משום כבודו של רבי יוחנן. ואע"ג דבסוף

שבת (דף קט: וסס) פסיק רבי יוחנן כר"ש במוקפה מחמת איסור הכא שהדליקו צו אותה שבת איירי

כדפיר' בקונטרס דחמיר טפי משום דהא מוקפה מחמת מיאוס דהא מוקפה מחמת איסור חמיר טפי לפירוש ר"ת שפירש כצפ"ק דשבת (דף יט: וסס) גצי כרכי דזוזי ועוד דעל מוקפה מחמת מיאוס א"ר יוחנן צפ' כירה (ד' מה:.) ^(א)אנו אין לנו בנר אלא כר"ש: **בשלמא ב"ש** **לא** נמנעו בו'. וא"ת ואמאי לא נמנעו משום צרה ענמה כדאמרי' לקמן בשמעמין וי"ל דצרה ענמה לא שכיחא כולי האי כמו בני הצרות שהאחת יולדת כמה בנים:

בשלמא

עין משפט
נר מצוה

נז א מ"י פ"ב מהל' עבודת סוכנים הל' יד:

נח ב מ"י פ"ב מהל' מילה הלכה ו סמג עשין נח טו"ע א"ת סימן שלא ספיקו ו טו"ע י"ד סימן רסו ספיקו צ:



תוספות ישנים

אין משגיחין צבת קול. פי' בעירובין: והא איכא שמעא. פ"ה דמטלטל ליה באתרי' דר' יוחנן ומשני דמודע ליה הוה כבודו ר' יוחנן ולא הוי מטלטל הנך במקומו ומיהו מה ענין זאת הקושא בזהלן גבי אגודות אגודות בשבת הו"ל למפרך ועוד פשיטא דמודע לשמעא שיעש' כמורה. ונראה לפרש והא איכא שמעא שסביר דשרי לעשות אגודות אגודות לפי שאלה רבו מטלטל במקום אחד ובמקום אחר לא היה מטלטל. ומשני דמודע ליה לשמעא ואומר אל תשעה אגודות. דהא שראית שאין אלו מטלטלין במקומו של ר' יוחנן אף זה משום איסור טלטול אלא משום כבודו של ר' יוחנן: בני חייבי לאוין כשרים נינהו. וא"ת משכחת לה דצ"ה לבני חייבי כריתות לר' שמעון דפטר אחיות ביקרא מחללה ומיבוס (לקמן יט.) כגון צרת בתו ויבמה אחרת דנפול קמי שמעון והס אחיות אפילו משני אחין ^(א)ור' שמעון אמר ^(א)לקמן כיון שהס אחיות ביקרא לא יאיל לו לקוחין אפילו באתת מהן דצ"ה מייבס שמעון יבמתו דאית אחותו וקוקטו דלגרת ערוה אינה וקוקר לו דהא אסורה לו ולצ"ש לא יוכל לייבמה שהיא אשת אח שלא במקום מלוא שהרי אחות וקוקטו היא דלגרת ערוה שרי' ליה אלינא דצ"ש וי"ל דפריך הכי אפילו לרצנן תקשי לן אמאי לא נמנעו (צ"ס מצ"ה) [ב"ה מצ"ס] ואה"נ דלר' שמעון תקשי לן אף (מצ"ה לב"ש) [נכ"ש לב"ה] אמאי לא נמנעו הא בני חייבי כריתות נינהו כדפיר':

(א) צ"ל ור"ש אמר לקמן דף סח ע"ב שכל שמי אחיות שעשו צרות זו לזו ביקרא כו'.



תוס' חד מקומאי

ובפליגותא רב אמר לא עשו ב"ש כדבריהם ושמואל אמר עשו מ"ד לא עשו דב"ה רובא מ"ד עשו כי אולינן בתי רובא היכא דכי הודיי נינהו הכא ב"ש מחדדי טפי ואב"א לאחר כך ואמר עשו ר' יהושע היא דאמר אין משגיחין בב"ק ומסיק עשו ב"ש כדבריהם ולא הוו מצות אגודות אגודות אלא ב"ד אחד בעיר אחת פלגו מורו כב"ש ופלגו מורו כב"ה אבל שתי ב"ד בעיר אחת לית לן בה: